

1515413-42.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, já respondia por outro delito de tráfico, conforme certidão criminal de fls. 51/52, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515413-42.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515413-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171564/2021 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 18697729 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 21/21/104 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2171564 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO MIGUEL

VISTOS.

CARLOS ALBERTO MIGUEL, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 10 horas e 40 minutos, durante o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do Covid-19, na Alameda Dino Bueno, nº 121, Santa Cecília, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 41 (quarenta e um) porções de "Cannabis sativa L" - Tetrahydrocannabinol (massa líquida: 268,46 gramas), 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína (massa líquida: 52,05 gramas) e 01 (uma) porção de cocaína, na forma de "Crack" (massa líquida: 1 grama), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2021 (fls. 87/88), o réu foi citado (fls. 102), e apresentou defesa preliminar (fls. 105/106).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 125/127 e 135/137).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 145/148). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o afastamento da agravante, aplicação de pena mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 153/166).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de CARLOS ALBERTO MIGUEL, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, auto de constatação de fls. 14/18 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 93/95, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína e Tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas com o réu.

Interrogado, o réu Carlos Alberto Miguel negou a prática do crime. Disse que estava dentro do quarto, numa pensão na região da "Cracolândia" e tinha apenas porções de "crack", para uso próprio. Estava acompanhado de uma moça e os policiais entraram e lhe abordaram enquanto fumava o "crack". Eles perguntaram sobre outras drogas e lhe levaram para a viatura, em seguida para o Distrito Policial. Não chegou a ver as porções de "maconha" e cocaína que os policiais apreenderam. Já foi internado em razão do vício em "crack". Trabalhava como operador de empilhadeira e com almoxarifado, mas na época não tinha trabalho fixo, em razão do vício.

Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Apesar do policial militar Luiz Fabiano de Moraes ter atestado que não se recordava dos fatos, em razão de muitas ocorrências semelhantes naquele local, que fica na região conhecida como "Cracolândia", recordou-se da fisionomia do acusado, sem maiores detalhes de sua prisão. Explicou que o fato de ele ter fugido para uma pensão, bem como a apreensão de balança de precisão, que constam da denúncia, também são comuns nesse tipo de ocorrência. Após ler seu depoimento prestado em sede inquisitiva, a fls. 08, confirmou o teor do que foi ali relatado, recordando-se que o réu se destacou na multidão e foi detido no final do corredor de uma pensão, apenas não conseguindo confirmar a quantidade de droga apreendida e demais detalhes, por não se recordar.

Por sua vez, o policial militar Saulo Xavier Albano atestou que atua na região da "Cracolândia" e estavam realizando patrulhamento naquele local. Estava acontecendo uma movimentação dos usuários que costumam ficar ali e assim avistaram o réu, em atitude suspeita, pois ao ver a viatura ele tentou se evadir correndo para dentro de uma pensão. Desembarcaram da viatura e foram ao encalço dele, conseguindo detê-lo no corredor dessa pensão. Na revista pessoal encontraram com ele uma sacola preta, que continha os entorpecentes, cocaína, "maconha" e "crack". O réu informalmente admitiu que vendia os entorpecentes naquele local. Não conhecia o réu até então. Assim, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem

a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a viatura, procurando se evadir, bem como a apreensão de balança de precisão, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada, com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, já respondia por outro delito de tráfico, conforme certidão criminal de fls. 51/52, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, inclusive cocaína, na forma de "crack", de natureza mais nociva, sendo sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, o mesmo se

aplicando à “Cannabis sativa L”, sendo óbvio que para o seu cometimento é necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminoso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO CARLOS ALBERTO MIGUEL, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra, servindo a presente como ofício.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA